

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๗๗๕/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๕/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑

เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { บริษัท นพศิริเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด

ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง {

เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๙๔/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๑๓๕๔/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง
เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ วงเงินค่าจ้าง
๙,๔๓๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ตกลงจ่ายเงินค่าจ้าง
เป็นรายงวดจำนวน ๑๓ งวด หลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง
ตามลำดับขั้นตอนจนสำเร็จขั้นตอนการตอกเสาเข็มตามขนาดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดตลอด
แนวริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงขึ้นสูงและดินริมตลิ่งแม่น้ำ
เกิดการเคลื่อนตัว ทำให้เสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีตอกไปแล้วทั้งหมดเกิดการเคลื่อนและเอียงตัว



/จำนวน...

จำนวน ๓ แถว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขให้เสาเข็มอยู่ในที่เดิมและตั้งอยู่ในแนวตรง แต่เนื่องจากเสาเข็มที่ตอกไปนั้นได้เคลื่อนและเอียงไปหลายต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๒๔๐ วัน ตามหนังสือ ที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ และด้วยเหตุที่เสาเข็มเคลื่อนตัวและเอียงดังกล่าวก่อให้ผู้ฟ้องคดีต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทำการออกแบบแปลนใหม่เพื่อนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง ซึ่งในระหว่างรอแบบแปลนผู้ฟ้องคดีต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาและห้ามผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างเชื่อมตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ร้องเรียนการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ จึงได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีอีกหลายฉบับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครอง

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี เลขที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างเชื่อมริมแม่น้ำบางปะกงตามสัญญาต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สำนักงานประมาณได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๙,๔๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเชื่อม คสล. ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง โดยกำหนดให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ต่อมาได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายจนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ วงเงินที่จ้าง ๙,๔๓๐,๐๐๐ บาท ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวม ๑๓ งวด โดยจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างเชื่อม คสล. ตามโครงการดังกล่าว โดยส่งมอบงานและได้รับเงินค่าจ้างแล้ว จำนวน ๕ งวดงาน ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในที่สุดผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถก่อสร้างเชื่อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงถูกปรับเงินตามสัญญาจ้างในอัตราวันละ



/๙,๔๓๐ บาท...

๙,๔๓๐ บาท ตั้งแต่การส่งมอบงานครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และจะถูกปรับต่อเนื่องไปจนกว่าจะก่อสร้างงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างโดยยังไม่สามารถส่งมอบงาน คือ งานตอกเสาเข็มรูปตัวไอ (I) ขนาด ๔๐ จำนวน ๕๒ ต้น จากจำนวน ๘๒ ต้น งานตอกเสาเข็มรูปตัวไอ (I) ขนาด ๓๕ จำนวน ๒๘ ต้น จากจำนวน ๘๐ ต้น และงานตอกเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม (II) ขนาด ๓๕ จำนวน ๑๘ ต้น จากจำนวน ๔๒ ต้น เนื่องจากขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตอกเสาเข็มอยู่นั้น พื้นดินริมตลิ่งบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีกองเสาเข็มและบริเวณป็นจันเกิดการทรุดตัว เนื่องจากการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีและดินด้านล่างได้เคลื่อนตัวทำให้เสาเข็มทั้ง ๓ ขนาดที่ผู้ฟ้องคดีตอกไปแล้วเกิดการเคลื่อนตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้สั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนและได้ขอความร่วมมือให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการทำการตรวจสอบให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกรมโยธาธิการแจ้งผลผ่านทางอำเภอบางปะกงว่าเนื่องจากกรมโยธาธิการมิได้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุการเคลื่อนตัวและเอียงตัวของเสาเข็ม ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้เสนอแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการต่อไปตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวและเอียงตัวของเสาเข็ม โดยให้วิศวกรผู้รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการก่อสร้างเขียน คสล. ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ตรวจรับรอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ว่าผู้ฟ้องคดีกำลังประสานงาน ต่อรองราคาและคำนวณระยะเวลาการสำรวจออกแบบกับบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพิ่มเติมว่า หากไม่สามารถทำการสำรวจออกแบบแนวดิ่งและเขื่อนเดิมใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ณช ๖๑๘๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ และขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งแผนดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ ต่อมา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงแผนการดำเนินการ โดยผู้ฟ้องคดีจะคิดแบบแปลนใหม่แล้วส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่านไปยังสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นอย่างช้า พร้อมทั้งจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งบประมาณที่เหลือโดยขอให้แบ่งงบประมาณใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน เพื่อให้งานบรรลุเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งแผนการดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ดังนี้ (๑.) ทำการสำรวจออกแบบแนวตลิ่ง เสนอแบบแปลนการแก้ไขเขื่อนใหม่ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (๒.) ทำการซ่อมแซมแก้ไขเขื่อนที่เสียหาย กำจัดเสาเข็ม คสล. ที่ตอกแล้วเกิดเสียหาย ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ (๓.) ทำการตอกเสาเข็ม คสล. ใหม่ ตามแบบแปลนใหม่ที่แก้ไขแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ (๔.) ทำการก่อสร้างเขื่อน คสล. ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕

เมื่อนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้าง เขื่อน คสล. ตามสัญญา คือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานภายใน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าดำเนินการตามกำหนด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีหนังสือเร่งรัด ตามสัญญาจ้างหลายครั้ง การส่งมอบงานครั้งที่ ๑ (งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๕) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นการส่งมอบภายหลังจากที่ทำสัญญาจ้างเป็นเวลา ๑๘๔ วัน ซึ่งตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานรวม ๓ ครั้ง โดยเป็นงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ซึ่งตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายใน ๗๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เวลาในการดำเนินการถึง ๒๔๒ วัน และ เป็นการส่งมอบงานภายหลังจากวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วซึ่งจะต้องถูกปรับตามสัญญาจ้าง วันละ ๙,๔๓๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ วัน

สำหรับงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้ ส่งมอบงานนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อน เนื่องจากเสาเข็มเกิดเอียงและเคลื่อนตัว ผู้ฟ้องคดีตอกเสาเข็มได้ทั้งหมด ๙๘ ต้น จากทั้งหมด ๒๐๔ ต้น ใช้เวลาดำเนินการ ๕๘ วัน ซึ่งตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินงานดังกล่าวซึ่งเป็นงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน



/เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี...

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเคลื่อนตัวและเอียงตัวของเสาเข็ม โดยให้วิศวกรผู้รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ตรวจรับรอง ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า กำลังเร่งประสานงานต่อรองราคาและระยะเวลาการสำรวจออกแบบกับบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและแจ้งเพิ่มเติมให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นเงื่อนไขว่าหากไม่สามารถทำการสำรวจออกแบบดิ่งและเชื่อมเดิมใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาได้ ต่อมา เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างอีกหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยมิได้ดำเนินการใด ๆ รวมทั้งมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เมื่อระยะเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาดำเนินการอีกเพียง ๑๐๔ วันเท่านั้น ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แผนงานลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๔ มีระยะเวลารวมกันถึง ๑๔๖ วัน ทั้งนี้ ยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะส่งแบบแปลนใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อส่งต่อให้โยธาธิการจังหวัดได้เมื่อใด ซึ่งหากว่ายังส่งแผนงานล่าช้าก็ยิ่งทำให้ระยะเวลาดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีลดน้อยลงไปอีกเรื่อย ๆ

จากการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มแรกที่ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ล่าช้าไปถึง ๑๕๔ วัน และส่งมอบงานงวดที่ ๔ หลังจากครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถูกปรับเงินตามสัญญาวันละ ๙,๔๓๐ บาท และจะต้องถูกปรับตลอดไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ การตอกเสาเข็มจำนวน ๙๘ ต้น ผู้ฟ้องคดีใช้เวลาดำเนินการถึง ๕๘ วัน เมื่อระยะเวลาดำเนินการเหลืออยู่เพียง ๑๐๔ วัน ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามแผนการดำเนินการตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุให้เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยสิทธิตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ประกอบกับเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดี



/แจ้งไว้ใน...

แจ้งไว้ในหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ที่ว่าหากไม่สามารถทำการสำรวจออกแบบ แนวตลิ่งเขื่อนเดิมใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไข ในการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวและแจ้งสงวนสิทธิต่าง ๆ บรรดาที่มีอยู่ตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ จช ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า สัญญารับจ้างก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง ไม่มีแบบแปลนแนบท้ายสัญญา แต่อย่างใด โดยกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างการตอกเสาเข็มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงได้เกิดปัญหา อันเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง คือ ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอยู่สูงกว่าระดับคันล่ง ที่ได้ดำเนินการก่อคันล่งเสร็จแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้ และ พื้นดินบริเวณริมตลิ่งเกิดการทรุดตัว ทำให้เสาเข็มที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตอกไปแล้ว เคลื่อนตัวไปจากจุดเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีความเห็นร่วมกับผู้ฟ้องคดีให้ชะลอการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานงานกับกรมโยธาธิการให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบ และหาทางแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งที่เหตุแห่งความล่าช้าดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด และเนื่องจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวไม่มีการออกแบบแปลนการก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญกรมโยธาธิการจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุการเคลื่อนตัวของเสาเข็ม และมีความเห็นให้ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานร่วมกันตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไข ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับผลักภาระให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางแก้ไขเสียเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ให้บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการตรวจสอบ และหาทางแก้ไข ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งแนวทางและขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก จำนวน ๓๖๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้เพียง ๒๔๐ วัน ดังนั้น ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้คิดแบบ แปลนใหม่และได้เสนอแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและอนุมัติต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดี



/ไม่มีคำสั่งใด ๆ...

ไม่มีคำสั่งใด ๆ ที่จะให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะให้ยึดถือปฏิบัติ แต่กลับมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาโดยไม่ยอมตรวจสอบแบบแปลนและแนวทางปฏิบัติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งขอเรียกค่าปรับตามสัญญาวันละ ๙,๔๓๐ บาท จากผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าปรับและบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า สัญญาว่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมีระบุไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด (แบบแปลน) จำนวน ๘ หน้า ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้ใช้แบบแปลนดังกล่าวในการดำเนินการก่อสร้างจนสามารถส่งมอบงานและรับเงินค่าจ้างตามงานแล้ว ๕ งวด ส่วนกรณีที่พื้นดินริมตลิ่งบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีกองเสาเข็มไว้ และบริเวณนั้นจันเกิดการทรุดตัว ทำให้เสาเข็มที่ตอกไว้เกิดเอียงและเคลื่อนตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขปัญหที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ก็ชอบที่จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมพิจารณาแบบแปลนและแนวทางปฏิบัติงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเพียงแต่เสนอแผนการดำเนินการเท่านั้น โดยจะทำการสำรวจออกแบบแนวตลิ่ง เสนอแบบแปลนการแก้ไขเขื่อนใหม่ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้รับมอบแปลนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถพิจารณาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากเกิดปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงขึ้นสูงทำให้พื้นดินริมตลิ่งเกิดการทรุดตัวและเสาเข็มที่ตอกมีการเคลื่อนย้ายและเอียง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๒๔๐ วันตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต่อไป ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหการเคลื่อนตัวและเอียงของเสาเข็ม รวมถึงจะต้องจัดทำแบบแปลนการก่อสร้างใหม่เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ส่งแบบแปลนดังกล่าวให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดทำการตรวจรับรอง ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ได้จัดส่งแผนดำเนินการก่อสร้างเบื้องต้นให้แก่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีโดยมิได้จัดส่งแบบแปลนงานก่อสร้างใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เคยมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างออกไป ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการสำรวจออกแบบแปลนตลิ่งและเขื่อนเดิมใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการบอกเลิกสัญญา ปรากฏว่าหลังจากการขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีจนเหลือระยะเวลาการปฏิบัติงานเพียง ๑๐๔ วัน เมื่อพิจารณาตามแผนงานของผู้ฟ้องคดีที่เสนอไว้ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ที่ระบุว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ซ่อมแซมแก้ไขเขื่อนที่เสียหายจนถึงการก่อสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์รวมกันถึง ๑๔๖ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่าระยะเวลาที่เหลือในการปฏิบัติงาน จึงถือเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การก่อสร้างงานล่าช้ามิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงขึ้นสูงนั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันปัญหาดินบริเวณริมตลิ่งทรุดตัว ผู้ฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำต้องขึ้นลงตามสภาพธรรมชาติซึ่งสภาวะการณ์ตามธรรมชาติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบได้ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ในการตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นผู้ออกแบบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ผลักระให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. กับผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นผลสำเร็จของงานตามสัญญาจ้าง หากเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เหตุผลในการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีขัดแย้งกับความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งกำหนดเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ได้รับการ



/ขยายอายุสัญญา...

ขยายอายุสัญญา คณะกรรมการต่าง ๆ และช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นวิศวกรมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรู้ทำงานได้หรือไม่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทราบเหตุผลของการบอกเลิกสัญญาซึ่งเกิดอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการยึดหนังสือคำประกันสัญญาของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีมอบไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีขณะทำสัญญาเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๖ ของข้อสัญญาแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดจำนวน ๑๓ งวด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานและได้รับเงินค่าจ้างไปแล้วจำนวน ๕ งวด ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ยกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกปรับเป็นรายวัน อัตราวันละ ๙,๔๓๐ บาท ตั้งแต่การส่งมอบงานครั้งที่ ๓ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และจะต้องถูกปรับต่อเนื่องไปจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานและรับเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้นำเสาเข็มไปดำเนินการก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ต่อ เมื่อตอกเสาเข็มไปได้จำนวนหนึ่ง เสาเข็มที่ตอกไปแล้วเกิดการเอียงและเคลื่อนตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไข ปัญหา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้ถือระยะเวลาดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการบอกเลิกสัญญาด้วย เมื่อระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ดำเนินการไปหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการใด ๆ เมื่อได้พิจารณาผลการดำเนินงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้วและงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็ระยะเวลาที่เหลืออยู่ เห็นว่า มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยสิทธิตามข้อ ๕ แห่งข้อสัญญาประกอบกับเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาดังกล่าว และแจ้งสงวนสิทธิต่าง ๆ บรรดาที่มีอยู่ตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ นข ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ และเมื่อศาลปกครองชั้นต้น



/มีคำพิพากษา...

มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้นำเสาเข็มที่ได้ส่งมอบและรับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ไปดำเนินการสำหรับงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ เสาเข็มดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำไปดำเนินการตามสัญญาจ้างและเกิดความเสียหายแก่เสาเข็มนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบต่อผลของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปนั้น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา การรับหลักประกันดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามสัญญาแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตามโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ วงเงินที่จ้าง ๙,๔๓๐,๐๐๐ บาท ระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ว่าจ้างกับผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง มีสาระสำคัญระบุว่า ข้อ ๓ ผู้ฟ้องคดีตกลงนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน ๔๗๑,๕๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๔ กำหนดจ่ายเงินเมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นงวด ๆ รวม ๑๓ งวด ซึ่งงวดงานที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ เป็นงานเกี่ยวกับการรื้อหินทิ้งและบันได คสล. เดิมออกไปและนำเสาเข็มตามแบบและจำนวนที่กำหนดมากองไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง ส่วนงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ เป็นงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มที่นำมากองไว้ดังกล่าว และงานงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๓ เป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้งแผง คสล. กันดิน งานหิน งานคอนกรีต ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายข้ามงวดได้ หากงานนั้นเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อ ๕ กำหนดให้ลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้ฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือ



/ไม่สามารถทำงาน...

ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๕ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๔๓๐ บาท ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างในกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร ผู้ฟ้องคดีลงมือทำงานที่รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และได้ลงมือตอกเสาเข็มอันเป็นงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับตามสัญญาจ้าง และปรับเงินค่าจ้างในการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว และในวันเดียวกันผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกรายงานผู้ถูกฟ้องคดีผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังตอกเสาเข็ม ดินบริเวณริมตลิ่งเกิดการทรุดตัวและเลื่อนไหลไปทางแม่น้ำทำให้เสาเข็มเกิดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการ (เดิม) ทำการตรวจสอบให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในขั้นตอนของการตรวจสอบหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทางผู้ฟ้องคดียินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ฉษ ๖๑๘๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะแจ้งให้ทำการก่อสร้างต่อไป และแจ้งด้วยว่าในขั้นตอนของการตรวจสอบหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานเหตุดังกล่าวให้อำเภอบางปะกงทราบ และแจ้งขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการ (เดิม) ตรวจสอบและแนะนำวิธีการแก้ไขการก่อสร้างเชื่อมดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งตอบว่า กรมโยธาธิการ (เดิม) ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเนื่องจากกรมโยธาธิการ (เดิม) มิได้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุการเคลื่อนตัวของเสาเข็ม แต่พบว่าเสาเข็ม ทั้งสามแถว เคลื่อนและเอียงตัวทั้งหมดหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายมากขึ้น จึงให้แจ้งผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานร่วมกันตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขโดยด่วน

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ นช ๖๑๘๐๑/๒๒๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการต่อไป ตลอดจน แนวทางการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนและเอียงตัวของเสาเข็มโดยให้วิศวกร (นายประนต มะอาจเลิศ) ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและการดำเนินการก่อสร้างเชื่อม คสล. ของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ตรวจรับรอง ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ หากมีเหตุขัดข้อง ให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาเดียวกันและแจ้งด้วยว่าสำนักงานประมาณ ได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวไป จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและเร่งติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างเชื่อม บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อสำรวจออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งเพิ่มเติมอีกว่าทางบริษัท เอส ที เอส ๙ ต้องใช้เวลาในการสำรวจออกแบบประมาณ ๙๐ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่ได้รับการขยายจากสำนักงานประมาณ และ ขณะนี้ยังมีการเคลื่อนตัวของชั้นดิน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจะต้องรีบแก้ไขการเคลื่อนตัวของชั้นดิน โดยด่วนก่อนจึงจะทำการออกแบบแนวเชื่อมใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร และการแก้ไข ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเวลาที่กำหนดการเบิกจ่ายให้นั้นไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่จะต้อง แก้ไขและก่อสร้างเชื่อม คสล.จริง ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๓๖๐ วัน จากที่สำนักงานประมาณได้กำหนดไว้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ จัดส่งแผนปฏิบัติการก่อสร้างเชื่อม คสล. ซึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓๐๐ วัน เพื่อประกอบการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแผนงานย่อยจำนวน ๕ แผนงาน แผนงานแรก จะทำการสำรวจออกแบบแนวตลิ่ง และเชื่อมเดิมใหม่ทั้งหมดระยะเวลา



/ดำเนินการ...

ดำเนินการ ๖๐ วัน และระบุด้วยว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตให้ขยายเวลา และหากไม่สามารถทำการสำรวจออกแบบแนวลิ่งและเขื่อนเดิมใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ผู้รับจ้างยินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการบอกเลิกสัญญา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งแผนดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งแผนดำเนินงานซึ่งมีระยะดำเนินงานตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สิ้นสุดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญามีฉะนั้นจะพิจารณาดำเนินการตามสัญญาต่อไป และได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญารวม ๒ ฉบับ

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพียงประเด็นเดียวว่า การบอกเลิกสัญญาตามหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่าให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ประกอบกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓



/และจะต้อง...

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรมาจากโครงการเงินกู้พิเศษภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นโครงการใหญ่และบางส่วนต้องสร้างในแม่น้ำบางปะกง สำนักงบประมาณจึงอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่านับแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันทำสัญญาและเป็นวันที่จะต้องเริ่มลงมือทำงาน ผู้ฟ้องคดีมิได้รับดำเนินการตามสัญญาจ้าง ทั้งๆ ที่ทราบเนื้อความในสัญญาเป็นอย่างดี รวมทั้งทราบดีว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีหนังสือ ที่ นช ๖๑๘๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีรีบเข้าดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีเริ่มลงมือดำเนินการวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ปรากฏตามบันทึกของผู้ควบคุมงานซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าผู้ฟ้องคดีนำเสาเข็มที่จะต้องตอกไปกองไว้ที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพื่อส่งงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๕ ทั้งๆ ที่ตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาคือภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และจะต้องส่งงานงวดที่ ๕ ภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาคือภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ทั้งๆ ที่ตามสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน และ ๕๐ วัน นับแต่ทำสัญญาตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งพ้นกำหนดอายุสัญญาไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีได้บอกเลิกสัญญา โดยให้ผู้ฟ้องคดีทำงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มต่อไป และปรากฏว่าในการทำงานงวดงานที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ ดังกล่าว ตลิ่งบริเวณที่ก่อสร้างเกิดยุบตัว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนและแนวทางการแก้ไขปัญา พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติของสำนักงบประมาณที่ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงภายใน



/เดือนกันยายน...

เดือนกันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและได้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๖๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงานประมาณขยายระยะเวลาให้ดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมา ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยระบุไว้ด้วยว่าหากไม่สามารถออกแบบแนวดิ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของแผนที่เสนอภายใน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเลิกสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอย่างใดต่อไป จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปอีก ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คือ จนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการโดยแจ้งแผนดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอแผนตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าดำเนินการตามกำหนดที่ได้เสนอไว้ตามแผนงานแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ตลอดจนทำการซ่อมแซมทรัพย์สินใดๆ ที่เสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป และได้มีหนังสือที่ ฉช ๖๑๘๐๑/๙๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินใดๆ ให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีปรากฏชัดเจนว่าเป็นการละเลยไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ส่งผลให้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับโอกาสจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ทำการแก้ไขปรับปรุงการทำงานโดยไม่แจ้งบอกเลิกสัญญาและให้มีโอกาสทำงานจ้างได้ต่อไปในงวดที่ยังคงเหลือ โดยเสนอเรื่องขออนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปถึง ๒ ครั้ง เป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีก็ได้เร่งรัดเข้าทำงาน กลับปล่อยให้ระยะเวลาคงเหลือลดน้อยลงจนกระทั่งไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานที่เสนอ ผู้ฟ้องคดีจึงยอมที่จะไม่อาจทำงานที่จ้างแล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามหนังสือที่ ฉช ๖๔๘๐๑/๑๐๓



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ จึงชอบด้วยข้อสัญญาและระเบียบของทางราชการแล้ว
 อุตธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น และที่ผู้ฟ้องคดีอุตธรณ์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 คืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น อุตธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมิได้ยกขึ้นว่า
 กันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ทั้งมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
 ของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าว
 ในชั้นอุตธรณ์นี้ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
 ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ศาลปกครองชั้นต้น
 พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว

พิพากษายืน

นายพีระพล เชาวนศิริ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรยา อินทจар

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยวัฒน์ ชำรงศรีสุข

